



Universidad Abierta y a Distancia de México
Licenciatura en Derecho

El fundamento constitucional de la seguridad social en Mexico

Resena academica: sintesis del articulado y valoracion critica
como derecho humano

Actividad 3 - Derecho a la Seguridad Social

Alumno: Martin Jonathan de la Cruz
Matrícula: ES2611202040
Figura docente: Cristian Ortega Barrera
Materia: Derecho a la Seguridad Social
Semestre/Bloque: 2 / 1
Unidad temática: 2. Naturaleza y marco jurídico de la seguridad social
Fecha: 20 de julio de 2026

Roma Norte, Ciudad de México

Índice

1. Introducción	2
2. Reseña sobre el fundamento constitucional de la seguridad social	2
3. Conclusión	5

1. Introducción

Este reporte tiene como propósito identificar y analizar el sustento del derecho a la seguridad social en México, a partir de la lectura de la bibliografía básica y de la legislación aplicable. Su producto es una **reseña** sobre el contenido de los artículos constitucionales que fundamentan este derecho, elaborada conforme a la técnica didáctica de la reseña, que combina la síntesis expositiva de una obra con su evaluación crítica. La seguridad social se entiende aquí como un mecanismo público, solidario y tutelar que protege a las personas frente a contingencias como la enfermedad, la maternidad, los riesgos de trabajo, la invalidez, la vejez, la cesantía o la muerte (Briceño Ruiz, 2011).

Para elaborar el producto se revisó el articulado constitucional aplicable y su desarrollo en la legislación secundaria, con apoyo en fuentes doctrinales e institucionales (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026a,d; Belmont Lugo and Parra García, 2017). La reseña, presentada en el apartado siguiente, se organiza conforme a sus elementos oficiales —ficha bibliográfica, título, introducción, cuerpo y conclusiones— y se evalúa con criterios claros tomados de la rúbrica de la actividad: la identificación del fundamento constitucional, el resumen fiel del contenido de los artículos, la reflexión sobre su importancia como derecho humano, la referencia a la legislación secundaria y el uso de fuentes en formato APA.

2. Reseña sobre el fundamento constitucional de la seguridad social

La reseña se presenta a continuación como el producto académico del reporte. Para distinguirla del cuerpo, se muestra dentro de un recuadro y conserva la estructura propia de la técnica: una ficha bibliográfica de la obra reseñada —en este caso, el articulado constitucional y su legislación secundaria—, un título, una introducción, un cuerpo de exposición y valoración crítica, y unas conclusiones de la propia reseña.

Ficha bibliográfica de la obra reseñada

Obra reseñada:	Artículos 123 (apartados A, fr. XXIX y B, fr. XI) y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su legislación secundaria (LSS, LISSSTE, LISSFAM)
Autoría:	Constituyente Permanente; Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (órg. legislativo)
Editorial / fuente:	Diario Oficial de la Federación / Cámara de Diputados
Lugar de publicación:	México
Año:	2026 (texto vigente)
Edición / versión:	Última reforma consultada

Coherencia constitucional y desarrollo legislativo del derecho a la seguridad social en México

Introducción. La presente reseña sintetiza y evalúa críticamente el articulado constitucional que sustenta el derecho a la seguridad social en México. El criterio de valoración que ordena el análisis es la **coherencia** entre el mandato constitucional y su desarrollo en la legislación secundaria, y el juicio crítico que se sostiene es que dicho fundamento es *coherente*, porque el reconocimiento contenido en el artículo 123 de la Constitución se traduce, sin ruptura, en un sistema de leyes secundarias que lo hacen exigible (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026a,d). Como derecho humano, su reconocimiento no se agota en una prestación económica: expresa un deber del Estado de garantizar condiciones dignas de existencia a lo largo del ciclo de vida (Belmont Lugo and Parra García, 2017; Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2026).

Exposición: contenido del articulado constitucional. El sustento constitucional se concentra en el **artículo 123** y se articula con el **artículo 4** (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026a). En el **apartado A, fracción XXIX**, la Constitución declara de utilidad pública la Ley del Seguro Social y precisa que comprenderá seguros de invalidez, vejez, vida, cesación involuntaria del trabajo, enfermedades y accidentes, y servicios de guardería, entre otros; parafraseando su contenido, el precepto no sólo permite el seguro social, sino que lo declara de interés público y fija un catálogo mínimo de contingencias que el legislador debe cubrir (Briceño Ruiz, 2011). En el **apartado B, frac-**

ción XI, organiza la seguridad social de las personas al servicio del Estado —accidentes y enfermedades profesionales, maternidad, jubilación, invalidez, vejez, muerte y vivienda—, trasladando al sector público la misma lógica protectora con un diseño institucional propio (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026a; González Carvallo, 2024). El **artículo 4** complementa el andamiaje al reconocer el derecho a la protección de la salud, de modo que ambos preceptos configuran un **bloque de constitucionalidad**: el artículo 123 fija la garantía contributiva y el artículo 4 la dimensión de derecho social de titularidad universal (Ibarra Olguín, 2022; Hernández, 2020).

Valoración crítica: coherencia y sus tensiones. La evidencia de la coherencia es la correspondencia verificable entre cada mandato y su ley: el apartado A se desarrolla en la **Ley del Seguro Social**, mediante el **régimen obligatorio** —cobertura contributiva de financiamiento tripartito que institucionaliza la **solidaridad social**— y el **régimen voluntario** (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026d); el apartado B se concreta en la **Ley del ISSSTE** (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026c) y en la **Ley del ISSFAM** (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026b). Esta arquitectura conserva rasgos de la **tipología germana (bismarckiana)**, ligada al empleo y la cotización, con una aspiración redistributiva propia de la **tipología latina** (Briceño Ruiz, 2011; Ibarra Olguín, 2022). No obstante, desde un enfoque de derechos humanos persiste una tensión estructural: el modelo es predominantemente **contributivo**, mientras el derecho aspira a la **universalidad** (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2026; Hernández, 2020). Mi postura es que la coherencia jurídica es sólida, pero la correspondencia formal entre Constitución y ley es condición necesaria y no suficiente para la cobertura efectiva, pues la exclusión de la economía informal evidencia esa brecha (González Carvallo, 2024; Martínez Ramírez et al., 2021).

Conclusiones de la reseña. El articulado constitucional de la seguridad social en México es *coherente* porque el artículo 123 (apartados A y B) y el artículo 4 se prolongan sin ruptura en la LSS, la LISSSTE y la LISSFAM (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026a,d,c). Su relevancia como derecho humano radica en que impone al Estado obligaciones de respeto, protección y garantía frente a toda persona, y no sólo frente a quien cotiza (Belmont Lugo and Parra García, 2017). Como limitación de esta valoración, el criterio de coherencia no agota el análisis: quedan abiertas la exigibilidad judicial y la sostenibilidad del sistema, que ameritan una reseña propia.

3. Conclusión

La elaboración de esta reseña permitió comprender que el derecho a la seguridad social en México posee un fundamento constitucional sólido y coherente, articulado en los artículos 123 y 4, que se desarrolla de manera ordenada en la legislación secundaria ([Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026a,d,c](#)). Al reconstruir ese vínculo entre la norma fundamental y las leyes que la ejecutan, la actividad mostró que la coherencia normativa es una condición indispensable, aunque no suficiente, para garantizar la protección efectiva de las personas.

A mi juicio, el mayor aprendizaje de la actividad es distinguir entre la validez formal del derecho y su eficacia material: comprender el fundamento constitucional resulta indispensable para la práctica jurídica, pues de él depende identificar quién está protegido, con qué prestaciones y bajo qué norma exigible, y desde él se proyecta la aspiración, todavía inconclusa, de una seguridad social verdaderamente universal.¹

¹Declaración de uso de inteligencia artificial: conforme a los Lineamientos para el uso ético y responsable de la IA de la UnADM, se empleó asistencia de inteligencia artificial como apoyo para organizar y depurar la redacción de este reporte. La identificación del fundamento constitucional, la paráfrasis del articulado, la selección de fuentes y la postura crítica son propias, verificadas y validadas por el autor con la bibliografía citada, sin que la IA sustituyera el criterio académico.

Referencias

José Luis Belmont Lugo and María de Lourdes Parra García. *Derecho humano a la seguridad social*. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Mexico, 2017.

Alberto Briceño Ruiz. *Derecho de la Seguridad Social*. Oxford University Press, Mexico, 2011. Coleccion Textos Juridicos Universitarios.

Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. Constitucion politica de los estados unidos mexicanos. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>, 2026a. Texto vigente; ultima reforma DOF 02-06-2026.

Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. Ley del instituto de seguridad social para las fuerzas armadas mexicanas. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSFAM.pdf>, 2026b. Texto vigente.

Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. Ley del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSSTE.pdf>, 2026c. Texto vigente.

Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. Ley del seguro social. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSS.pdf>, 2026d. Texto vigente; ultima reforma DOF 15-01-2026.

Diana Beatriz González Carvallo. *El derecho a la seguridad social y las responsabilidades de cuidado*. Tirant lo Blanch, Mexico, 2024.

Ana Belem Hernández. *La seguridad social y los desafíos de la inclusión juvenil en América*. Comisión Americana de Salud, Bienestar y Seguridad Social (CISS), 2020. Coleccion CISS.

Ana María Ibarra Olguín. *Curso de Derechos Humanos*. Suprema Corte de Justicia de la Nacion; Tirant lo Blanch, Mexico, 2022. Obra colectiva.

Fabiola Martínez Ramírez, María Elisa Franco Martín del Campo, Jaime Arturo Verdín Pérez, and Zamir Andrés Fajardo Morales. *Voces por la universalización de los derechos humanos: a 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos*. Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro, Queretaro, Mexico, 2021. Coleccion ICEQ.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El acnudh y el derecho a la seguridad social. <https://www.ohchr.org/es/social-security>, 2026. Fuente institucional.